

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1162/2532	นายบุญช่วย เหล็กคำ กับพวก	โจทก์
	นางสาคร พุวิจิตร	จำเลย
	นายบุญช่วย เหล็กคำ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางหวล เลียมทองคำ ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางสาวลมูล ขำนุช ที่ 3 โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175		

ความว่า คดีนี้ โจทก์ทั้งสามกับจำเลยตกลงกันได้แล้ว โจทก์ทั้งสามจึงไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกาไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงท้ายคำร้องว่า ไม่คัดค้าน (อันดับ 60)

โจทก์ทั้งสามฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องขอให้บังคับจำเลยเปิดทางการจ่ายอมเหนือที่ดิน โฉนดตราจองเลขที่ 985 ตำบลวัดतालอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และจัดการทำให้ทางถนนอยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิม

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสามฎีกา (อันดับ 59)

คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ทั้งสามยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 60)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ทั้งสามถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา โจทก์ทั้งสามเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกามาเพียง 200 บาทจึงไม่คืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาให้โจทก์ทั้งสาม

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ทั้งสามถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา โจทก์ทั้งสามเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกามาเพียง 200 บาทจึงไม่คืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาให้โจทก์ทั้งสาม

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ